

CITTÀ DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro

DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 13/02/2024

OGGETTO: Nomina Responsabile/ Comandante del Settore Vigilanza.

IL SINDACO

RICHIAMATO il d.lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

- l'art. 50, comma 10, che dispone "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali (...), secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

- l'art. 109, in combinato disposto con l'art. 107, che prevede l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente;

- l'art. 109, comma 2, secondo cui "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Considerato il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016/2018, stipulato in data 21.5.2018 (in particolare, gli artt. 13 e ss.), nonché il CCNL per il triennio 2019-2021, stipulato in data 16.11.22, che, agli artt. 16 e ss., introduce la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione e stabilisce:

- all'art. 13 che "Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo, sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza";

- all'art. 21 "Dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione) è definitivamente disapplicata la disciplina dei seguenti articoli: a) art. 3 del CCNL del 31.3.1999 come modificato dall'art. 12 del CCNL del 21.5.2018; b) artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CCNL del 21.5.2018";

DATO ATTO che la struttura organizzativa del Comune di Squillace prevede n. 4 posizioni organizzative;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 16 del CCNL del 16/11/2022;

VISTO il comma 2 dell'articolo 109 del t.u. sull'ordinamento degli Enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ai sensi del quale "nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

RICHIAMATO l'art.18 comma 3 del CCNL Enti Locali del 16/12/2022 a norma del quale "Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare;

RITENUTO che l'avv. Alessandro Consolo, possiede i requisiti culturali, le capacità professionali e la necessaria esperienza, già acquisita in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/00, per gestire il servizio di cui trattasi;

RITENUTO OPPORTUNO, tenuto conto della reale situazione di organico e delle figure professionali attualmente in servizio, nonché della capacità gestionale astrattamente posseduta da ciascuno e necessaria per reggere le strutture, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo ed alla adeguata competenza professionale posseduta, provvedere alla nomina del Responsabile del Settore Vigilanza, nella persona del dipendente avv. Alessandro Consolo, Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, fino alla scadenza del mandato sindacale, attribuendo allo stesso le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, nonché tutte le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 107 del t.u. anzi menzionato per combinato disposto con l'art. 109 del medesimo testo unico nelle materie di competenza del Settore di vigilanza, nonché la qualifica di Comandante, ai sensi del vigente Regolamento di polizia municipale;

DATO ATTO che per effetto della pesatura delle posizioni organizzative, il dipendente ha diritto alla retribuzione di posizione annua lorda pari ad € **1.100,00**;

CONSIDERATO CHE la responsabilità può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Peg/Pro o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità;

VISTO lo Statuto del Comune;

DECRETA

Di nominare, Responsabile del Settore Vigilanza, l'avv. Alessandro Consolo, Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, con decorrenza dal 01.02.2024 e fino alla data della scadenza del mandato sindacale, attribuendo allo stesso le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, nonché tutte le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 107 del t.u. anzi menzionato per combinato disposto con l'art. 109 del medesimo testo unico nelle materie di competenza del Settore di vigilanza;

Di nominare altresì l'avv. Alessandro Consolo, Comandante della Polizia Municipale, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di Polizia Municipale;

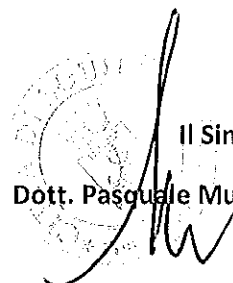
Di dare atto che la responsabilità può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Peg/Pro o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

Di dare atto che il dipendente ha diritto alla retribuzione di posizione annua lorda pari ad € XXXXXXXXXX, nonché alla retribuzione di risultato, in base agli obiettivi raggiunti;

Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente interessato nonché al nucleo di valutazione;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio comunale.

Squillace, lì 13.02.2024


Il Sindaco
Dott. Pasquale Muccari